孔庆江,于占洋. 气候变化治理需求与国际投资规则的对接:例外条款是最佳方案吗?[J]. 中国人口·资源与环境,2025,35(12):63-72. [KONG Q J, YU Z Y. Reconciling climate change governance needs with international investment rules: are exception clauses the optimal solution?[J]. China population, resources and environment, 2025, 35(12):63-72.]

气候变化治理需求与国际投资规则的对接:例外条款是最佳方案吗?

孔庆江, 于占洋

(中国政法大学国际法学院,北京 100088)

摘要 气候变化治理虽已成为国际法治的核心议题,但国际投资规则在保护投资者权益的同时往往制约东道国实施碳定价、能源补贴调整和碳市场扩张等政策。如何平衡投资保护与气候变化治理需求?有研究将例外条款视为应对之策。但该方案存在两大困境:第一,其虽可为东道国提供抗辩空间,但效果有限。其条款措辞模糊、适用标准不一、仲裁庭解释高度不确定,使东道国难以预期其抗辩能否成功。在此基础上将气候变化治理需求纳入其中不仅未能缓解矛盾,反而因措施复杂性而进一步加剧对文本适用的歧义。第二,如何与既有数千份国际投资协定进行对接?毛里求斯模式及肯定性抗辩/排除条款方案在条约属性、适用边界和促进投资流动方面存在局限,难以真正为气候变化治理政策提供稳定空间。与例外条款的强限制性不同,投资便利化措施通过优化行政程序、提高透明度、设立项目库和绿色通道等方式,引导资本流向低碳产业,实现投资收益与气候变化治理的兼容。该路径不削弱投资者权利,而是通过制度激励弥补巨额的气候投资缺口。中国在此方面积累了实践经验,气候投融资试点、绿色金融体系、全国碳市场以及"双碳"立法工程等,为国内外投资者提供了更强的政策预期和市场机制支撑。中国参与的最新投资规则亦是嵌入气候变化治理需求的尝试。结合这些实践,应在新一代国际投资规则中推动便利化与气候变化治理需求的制度化衔接,明确企业参与气候友好型投资项目筛选机制的标准化路径,以期既能保障投资流动,又维护气候变化治理政策的实施空间。

关键词 气候变化治理;国际投资规则;例外条款;投资便利化措施

中图分类号 D996 **文献标志码** A **文章编号** 1002-2104(2025)12-0063-10 **DOI:10.12062/cpre.20250905**

气候变化治理是当前世界性难题之一。为了实现《巴黎协定》第2条的目标,协定各方采取诸多措施,如近年达成的"阿联酋共识"确定的"损失与伤害"基金表明投融资已成为气候变化治理的重要一环。根据联合国贸易和发展会议(United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD)的统计,当前为减缓和适应气候变化所需的投资资金存在巨额缺口[1],而气候变化治理需求在规制国际投资流动的国际投资规则中更是被长期忽视[2],新一代规则虽然注意到了环境、可持续发展等领域的重要性,但这些领域仍与气候变化存在差异。各东道国为了实现气候变化治理目标采取规制措施,但极易被投资者依据国际投资协定(International Investment Agreement, IIA)中的争端解决机制(investor-state dispute settlement, ISDS)提请仲裁[3]。因此,如何在平衡各利益攸关方的前提下实现气候变化的有效治理已成为国际投资规则中需要直面的问题之一。国内外部分学者认为:通过IIA中的例外条款能够有效满足东道国对气候变化治理的需求[4-8]。但作为为维护东道国规制权而产生的例外条款,是否真的能够在促进东道国与投资者友好关系的前提下维护气候并延缓其变暖?是否存在更温和的平衡手段?基于此,本研究在分析例外条款是否是解决气候变化治理需求与国际投资规则对接的最佳方案的基础上,探讨了以气候友好型投资便利化措施作为切入点,实现投资双方共赢的可能性。

1 实现"例外条款方案"面临的两大困境

例外条款是国际贸易投资协定中允许成员方在特定情形下豁免条约义务的弹性机制,常见于安全、公共政策等领域。该条款赋予缔约方在涉及基本安全利益时,暂停或调整原有承诺的权利,旨在平衡自由化目标与主权

收稿日期:2025-05-24 **修回日期**:2025-09-20

作者简介:孔庆江,博士,教授,主要研究方向为国际经济法。E-mail:qkong2000@cupl.edu.cn。

通信作者:于占洋,博士生,主要研究方向为国际经济法。E-mail:yuzhanyang98@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

国家政策的空间。学界为何对例外条款重新给予关注？这主要源于现存IIA中的条款难以满足东道国气候变化治理的需要，而例外条款能够豁免东道国所采取的、损害投资者利益的监管措施。传统IIA对气候变化问题的关注几乎为零，但晚近IIA中存在少量涉及气候变化的条款，可分为以下两类：第一，隐性涉及气候变化的条款。主要通过环境保护间接实现对气候变化的治理；或将环境例外条款作为规避争端的一个重要手段；或作为一种合作实施程序等，如在联合控制等条款中纳入环境保护的选项。第二，直接涉及气候变化的条款。部分IIA设定了涉及气候变化的章节，并重新申明了气候变化治理的重要性、强调要执行和推进《巴黎协定》中的承诺、促进气候友好型投资框架的搭建和填充等。总体而言，涉及气候变化的IIA极为稀缺，在明确提及“气候变化”的IIA中，条款措辞的模糊使投资者可较为轻松地通过公平公正待遇等条款诉诸仲裁。为了规避这一弊端，例外条款对仲裁庭和投资者的强限制性得到重视。

针对近年来提出的“例外条款方案”，本研究认为存在两项现实困境：从例外条款的具体文本上看，其表达本就不甚清晰，多用概括性的语言对例外标准和要素进行规定，若纳入气候变化治理议题，则条款内容在解释和运用时将更为混乱；除此之外，即使真的存在各缔约方均认可的文本表达，则如何将其融合进旧IIA中？

1.1 困境一：气候变化治理需求在例外条款中该如何表达

1.1.1 一般例外条款在“投资者-国家争端解决”实践中存在文本歧义

自20世纪90年代以来，IIA中的一般例外条款多为挪用或小幅度修改世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）《1994年关税与贸易总协定》（General Agreement on Tariffs and Trade，GATT）第20条及《服务贸易总协定》（General Agreement on Trade in Services，GATS）第14条的规定。IIA的缔约国希望通过对WTO规则的有效借鉴，将一般例外条款在贸易争端中的优势引入投资争端。但一般例外条款在国际投资法领域存在具体文本和实践效果间的张力。

缔约国希望该条款可以增强IIA中东道国规制措施的灵活性，以此保障东道国的公共福祉、人民健康、环境及人权。因此，缔约国在传统GATT第20条和GATS第14条基础上对文本进行了修改，如限制例外适用范围；修改原条款中的“必要”“有关”等词；扩充原条款的范围。此外，部分IIA还特别强调“环境保护”的重要性。但缔约国对例外条款的高度期望并未在ISDS实践中得到正向的反馈，早在缔约国移植此类条款时就有学者警告这一行为可能会事与愿违[9]，后续的案例实践也印证了这一观点。

在Eco Oro案（ICSID Case No. ARB/16/41）、Beer Creek案（ICSID Case No. ARB/14/21）和Copper Mesa案（PCA No 2012-2）中，仲裁庭将排除性措施（carve-out）与一般例外条款混为一谈，未区分二者在适用结构上的区别：排除性措施是将东道国的规制措施与IIA分割，该规则的适用不会引发东道国行为是否违法的先决判断，而是直接将判断的权力移送给其他主体（通常是东道国专门机关，如税务/金融等）；而例外条款的适用必须先经过一种事实判断，即东道国的行为确实损害了投资者权益且具有不法性，只不过该行为可被例外条款所豁免[10]。3个案件模糊了二者的管辖场域，进而恶化了条款适用的生态。这虽与ISDS机制中案件解释主体彼此独立有关[14]，但也说明在条款移植的过程中，缔约方没能通过文本纠偏的形式限制并缩小仲裁庭的裁量权，导致缔约国在一般例外条款上的目的遭遇落空。

1.1.2 融入气候变化治理需求后一般例外条款的文本歧义加剧

有鉴于前述，此时将气候变化问题纳入一般例外条款之中不仅会增加本就混乱的条款解释的复杂性，而且各方并不清楚采用何种具体的措辞或表达才能保证例外条款既发挥作用、又不至于过分抑制投资流动。这进一步加剧了文本歧义，并干扰了气候变化治理需求的实现。

其一，一般例外条款可能难以区分“气候变化治理”与“一般环境措施”的边界并导致适用范围模糊不清。这一模糊缘于传统条款仅笼统涵盖环境保护，将气候变化治理作为环境问题的子集而隐含其中。气候措施与一般环境措施界限不清，仲裁庭难以判定相关措施能否适用例外，东道国因政策目标不明确难以证明措施是否“必要”或“正当”，最终削弱治理措施的针对性与强制力。

其二，条款结构、文本的模糊给仲裁庭留下过大裁量空间，导致“双标”式解释。由于“必要”等关键术语缺乏明确标准，仲裁庭常主观判断例外条款是否适用于气候变化治理政策，导致类似气候变化治理措施在不同仲裁案件中的结果截然不同，不一致的裁决会破坏全球气候变化治理政策执行的一致性，削弱各国气候变化治理行动的协同效应。

其三，在气候变化治理过程中，对于“减缓”和“适应”等措施的范围边界并不清晰。前述措施通常覆盖多个学科范畴，若将气候因素纳入IIA的一般例外条款[4]，具体运用怎样表达？能否保障措施科学性与仲裁法定性的有效对接？如若援引一般例外条款，东道国如何进行举证才能证成行为与目的间的有效衔接？这都是悬而未决的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.3 国家安全例外条款在“投资者-国家争端解决”实践中存在文本歧义

当前，将东道国规制措施与安全例外条款进行衔接被认为是东道国规制权在IIA规则中回归的主要方式之一[11]。但本研究认为，需谨慎思考该观点在实践中落地的可能性。

IIA中的国家安全例外同样源于WTO规则。DS512案的专家组首次就如何解释国家安全例外条款给出了论证（WT/DS512/Report）：第一，WTO成员在总体上有权自行判断何为“基本安全利益”，以及该措施是否为必须，但须遵循“善意原则”；第二，专家组可做客观审查，且有权对该条款进行解释，以便确定审查的具体范围。在晚近IIA中，安全例外条款逐渐增多并呈现两大趋势。一是自裁力得以攀升。以美国2012年IIA范本第18条为例，其删除了GATT中对根本安全利益的列举，这直接削弱了仲裁庭限制国家适用该条款的可能性。二是安全例外条款的覆盖范围扩张。如将“公共道德”“防治疾病虫害”“维持或恢复国际和平或安全”“防务、环境”等词纳入安全例外条款的范畴中。

安全例外条款在ISDS的实践中适用情况堪忧。这尤其体现在大量起诉阿根廷的案件中。21世纪初，阿根廷政府因经济危机出台《国家紧急状态法》，影响了外国投资者的权益，导致其频频被诉。阿根廷政府多次尝试运用国家安全例外条款进行抗辩，但效果不佳。

第一，条款不包含“其认为”一词时，东道国不享有对本国国家安全的自裁权。在CMS案（ICSID Case No. ARB/01/8）、Enron（ICSID Case No. ARB/01/3）案和Sempra案（ICSID Case No. ARB/02/16）中，仲裁庭基于案件所涉IIA第11条措辞中不存在“其认为”（which it considers）的表述，而直接驳回了阿根廷政府认为其据此享有自裁权的抗辩；而在LG & E案（ICSID Case No. ARB/02/1）和Continental案（ICSID Case No. ARB/03/9）中，仲裁庭认为虽然不存在“其认为”的表达，不能够被认为是“自裁性”条款，但肯定了阿根廷的抗辩满足第11条所述“必要”（necessary）的“危机情况”，但该种危机情况的判断主体是仲裁庭，而非东道国本身。

第二，仲裁庭对危机情况的认定标准存在分歧。在CMS案、Enron案和Sempra案中，仲裁庭认为虽然阿根廷遭受了严重的金融危机，但是该危机情况尚不足以引起经济和社会的全面崩溃，故不足以威胁国家安全。而在LG & E案和Continental案中，仲裁庭则持相反看法。前者认为只要达到“濒临崩溃”的程度即可认为其严重性与一国遭遇武装入侵持平；后者同样未将崩溃结果作为启动国家安全例外条款的必要条件，而是将经济危机这一事实本身认定为正在发生的“危机情况”。

第三，仲裁庭对东道国所采取的措施是否必须是唯一可行措施存在不同观点。在CMS案和Sempra案中，仲裁庭认为调整货币政策的行为并非唯一可行措施；但在LG & E案和Continental案中，仲裁庭认定东道国在维持其基本安全利益或公共秩序的过程中，可以同时采取多种应对措施，这些措施难以区分何者是唯一必要的，且在严重的危机存续期间要求东道国对各类可能措施进行比较、并选取对投资者影响最弱的措施是不切实际的。

1.1.4 融入气候变化治理需求后国家安全例外条款的文本歧义加剧

原生于WTO规则的安全例外条款在国际投资争端中出现了文本与实践间的割裂，这极易导致投资的流失和东道国的“监管寒战”。在将气候变化治理需求融入国家安全例外条款后，条款文本的不确定性将进一步凸显，最终影响气候变化治理的推进。

第一，仲裁庭判断标准多变侵蚀减排共识。投资仲裁实践中，各仲裁庭对安全例外的适用标准不一，主观性较强，缺乏统一客观的评判准则。如何判断东道国的气候变化治理措施是唯一有效措施或对投资者影响最小的措施？除此之外，气候变化治理措施具有地域广泛性，如河流治理、大气脱碳等问题往往随着治理对象流动涉及多个国家和地区，如何保证东道国采取的“例外行为”真正起到减缓气候变化加剧的作用？这些问题在ISDS实践中答案各异。这不仅损害东道国落实自主贡献的决心，更在客观上侵蚀了《巴黎协定》下全球减排共识。当气候措施面临ISDS裁决否定时，国际社会为应对气候变化所达成的治理共识将因法律层面的冲突而被削弱。

第二，自裁权的不确定性带来的结构性风险。现行国家安全例外条款是否允许缔约国自行判断“必要措施”缺乏明确共识，这使东道国难以确信其履行《巴黎协定》国家自主贡献的措施能够得到豁免保护，进而对国内气候变化治理计划的执行造成结构性风险。各国在履行减排义务时可能因为担心仲裁争端而放缓措施，削弱《巴黎协定》履行的稳定性。

第三，条款未涵盖非传统安全威胁形成适用空白。旧IIA中的国家安全例外条款不包含气候变化。这一空白导致气候风险无法在投资规则中找到对应的合法抗辩依据。尽管学术界倡议在国家安全例外中增设“气候安全”[12]，但截至目前尚无生效IIA明文包含此类规定，更进一步而言，气候变化到底是不是国家安全的一部分？有学者梳理了联合国和各主要经济体的文件，认为气候变化在政治论调上可被认定为国家安全[5]，但也有学者认为这是一种恐惧话语，即气候变化与国家安全仍然存在实质性的法律差

中国知网 https://www.cnki.net

距[3]。当前逆全球化趋势日渐严重,即使是积极参与气候变化治理的欧洲,其主要涉及气候变化治理的IIA,即《能源宪章条约》的现代化进程处境尴尬,诸多欧洲国家或已退出或正在计划退出,这说明相当一部分国家对通过改造IIA的方式来解决气候变化问题持怀疑态度。这种观望甚至抗拒反映出国家安全例外条款与《巴黎协定》减排机制和各国自主减排承诺之间存在治理结构的错配,气候变化这一非传统安全威胁未能在投资规则中获得相应位置,破坏了气候变化治理与投资保护的协同。

1.2 困境二:融入气候变化治理需求的例外条款如何与国际投资协定对接

即使气候变化例外条款的文本内容已成形,后续该如何接入现有的IIA? 目前围绕IIA新旧条款对接,大体存在两种观点:一是以独立的外部协定的形式将例外条款予以规定,由各IIA的缔约国选择性加入;二是在既存的IIA条款内部直接进行融合。

1.2.1 以独立外部协定的形式对接:毛里求斯模式

毛里求斯模式最早出现在ISDS改革的讨论中,这主要是为了解决改革后的新规则与既有数千份IIA的对接难题。2013年,联合国国际贸易法委员会(United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL,以下简称联合国贸法会)通过了《投资者与国家间基于条约仲裁透明度规则》(以下简称《透明度规则》)。该规则自动适用于2014年4月1日或之后订立的新IIA;但对于2014年4月1日之前生效的旧IIA,《透明度规则》如何起作用? 因此,为了实现规则的有效对接,联合国贸法会另外出台了《毛里求斯公约》,该公约第2条—第4条将依据旧IIA所提起的、有适用《透明度规则》意愿的ISDS仲裁分为两类,并分别列举成功适用的条件:东道国和投资者母国均为《毛里求斯公约》的缔约方,且未对公约作任何保留;或仅有东道国是《毛里求斯公约》的缔约方,而投资者母国虽不是缔约方,但投资者本身同意适用《透明度规则》(合意适用)[13]。基于前述两种情况,《毛里求斯公约》将规则的适用范围扩大,尤其是通过"合意适用"的形式规避了对旧IIA的修改,缩减了缔约国成本。如果将这种模式应用到气候变化例外条款与既存IIA的对接过程中[8],则首先可签订一份包含气候变化治理例外规则的公约,如《气候变化例外公约》(以下简称《例外公约》);其次,仿照《毛里求斯公约》的模式,签订一份择入公约,如《气候变化例外择入公约》(以下简称《择入公约》),以此扩张《气候变化例外公约》的适用范围。

1.2.2 以融合既有条款的模式对接:肯定性抗辩抑或排除条款

在当前的理论研究中,虽然提出将气候变化治理需求直接融入既存的例外条款,但对于该条款的区别判断尚不清晰,存在将肯定性抗辩和排除条款混同的风险,二者区别如下。

肯定性抗辩(affirmative defence)条款被援引的前提是东道国承认自身存在违反条约义务的不法行为,援引的结果是该种不法行为因条款得以正当化[14],缔约国通过证明其所采取的措施属于该条款的覆盖范围来避免遭遇ISDS并引发赔偿。前述一般和安全例外条款即属于此类。而排除条款(exclusive clause/carve out)则是从根本上将某些措施排除在ISDS范围之外,或进一步将某些措施排除在IIA保护范围之外[15]。这意味着当缔约国援引排除条款时,不存在对其行为是否是正当的或不法的这一先决判断,该行为直接不属于IIA权利义务关系调整的范围。这些条款出现在一般例外条款和安全例外条款之外,如对间接征收的排除、对税收措施的排除、对公共利益的排除等,这些条款从根本上将所涉事项排除出IIA调整范围[16]。

从仲裁程序的角度来看,肯定性抗辩属于事后判断,如果缔约国并未在仲裁中主动援引的话,即使其行为可以受到豁免,最终也会被仲裁庭纳入裁断范围并依裁决承担责任。而排除条款则是一种事前判断规则,被排除的事项自始不落入仲裁庭的裁断范围,而且仲裁庭无权对该类事项予以裁断。另外,肯定性抗辩的举证责任在于援引该条款的一方[17];而排除条款的举证责任通常在投资者,其需向仲裁庭证明东道国措施应受IIA调整。

1.2.3 前述两种方式难以成功解决气候变化治理需求与国际投资规则的对接问题

1.2.3.1 毛里求斯模式属性模糊的弊端将拖慢气候变化治理节奏

首先,如何理解依据毛里求斯模式所产生的协定属性,目前存在歧义。其应被视为产生新义务的后续条约,还是现有双边条约的修正? 在第一种情况下,《择入公约》和现有条约之间的关系将受制于《维也纳条约法公约》(Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT)第30条;在第二种情况下,它将受现有IIA中条约修正条款和VCLT第四部分关于多边条约修正条款的管辖。上述两种观点存在交锋。有观点认为,既然联合国贸法会第二工作组在《毛里求斯公约》的起草记录中倾向于将该公约认定为是对既存条约的修正(amendment)[18],则必须在公约的具体条文中加入关于修正IIA内容的规定;但如果IIA本身已存在修正条款,则其与公约中的修正条款相比,适用何者? 是否会产生条约竞合? 也有观点认为,可以将《例外公约》认定为IIA的后续条约[19]。由此在实践中可分为多种情况:若旧IIA的缔约方亦加入《择入公约》,则在实

中国知网 https://www.cnki.net

践中应以后生效的为准。但依据VCLT第30.3条规定，只有在既存的IIA中也存在“类似规定”的情况下，《例外公约》才会继续予以适用。而VCLT并未详述“类似”的程度，是否需要存在明确的气候变化治理规制或例外措施？还是仅仅提及气候变化的减缓或适应即可？

其次，从时间维度看，协定属性上的模糊与迟滞可能拖慢全球气候变化治理的节奏。全球气候变化治理“窗口期”正在迅速收窄，《巴黎协定》设定了将全球变暖控制在1.5℃以内的温控目标，全球温室气体排放须最晚于2025年前达峰，并在2030年前减少约43%。如果各国无法在下一个承诺周期立即大幅强化减排行动，巴黎协定目标将在数年内难以实现。在此情形下，投资规则的气候友好型演进若因法律形式问题而滞后，势必加剧气候变化治理的现实风险，减排承诺无法及时落实，将导致全球升温超标的概率上升，增加气候灾难的发生概率。截至2025年8月，《毛里求斯公约》批准方不超过10个，表明这种“择入”机制在全球范围内的接受度和推进速度有限。且由于条约定位含糊、涉及众多既有协定，其推行和生效往往需要耗费相当长的时间和精力。这种模式下，各国需要对新公约与本国现有IIA的关系进行细致的法律评估，并通过国内审批程序同意适用，这一过程可能旷日持久。

1.2.3.2　肯定性抗辩抑或排除条款模式会削弱投资热情

对肯定性抗辩/排除条款的广泛援引，可能会削弱投资热情。

其一，例外机制会扩大东道国对激励措施调整的任意性。如以西班牙一系列可再生能源仲裁案为例，该国曾承诺高额光伏补贴，但却在财政压力下大幅削减，引发数十起ISDS案件。若东道国因其他国家安全理由而修改可再生能源领域的补贴政策，会传达气候变化治理政策缺乏稳定性的信号，投资者会缩减对气候变化治理产业投入的意愿和信心，甚至从相关项目撤出，原本庞大的气候投资缺口就更加难以弥合，最终削弱《巴黎协定》下气候目标所需的投资动能。

其二，“监管寒战”引发东道国政策延迟。以保护投资者权益为主要目的的IIA通常会限制东道国采取气候变化治理政策的空间，并可能使各国因恐惧被诉而不敢或延迟采取治理气候变化的政策，如一些国家对碳定价、碳税、碳市场扩张等关键气候变化治理行动踟蹰不前，甚至主动放缓或缩减措施力度。这会延宕全球气候变化治理的进程。

其三，例外条款的信号失真效应。由于条款措辞模糊，东道国在气候变化治理领域释放出的规则信号往往不够明确。一方面，各国缔约方出于自身利益考量，倾向于利用这种“建设性模糊”来扩大条款适用的自由度；另一方面，这种含混不清的规则框架让投资者无所适从，国际气候合作中其他国家也可能对东道国履行减排承诺的可信度存疑。这种模糊认识扭曲了各方对东道国气候变化治理行动的一致预期，不利于跨国绿色投资和技术转移的开展。制度设计上的不明确性将系统性地侵蚀气候变化治理所依赖的信任基础和合作意愿。

2　从限制到促进：气候友好型投资便利化措施的介入

“例外条款方案”的本质是通过限制投资者权利来满足东道国对气候变化治理的需求。这种限制是收缩性的，是东道国借助主权来挤压投资者当前较为宽泛的权利，这沿袭了晚近国际投资规则改革中强化国家权力的宗旨。通过前文的分析，本研究已论述该方案存在的两大困境。例外条款固然能够在一定程度上满足国家对气候变化治理的需求，但并非最优解，可依托促进式手段的介入，如构建气候友好型投资便利化措施，借此实现与气候变化治理并进。

2.1　选择投资便利化措施的原因

投资便利化措施是近年国际经济法律规则发展的重点，其有利于吸引外资的直接流入、提高行政参与的透明度、简化投资流程中的行政程序、增强负责任的商业行为和对腐败行为的遏制。基于此，将投资便利化措施与气候变化治理需求相对接具有可行性。

首先，从文献回顾的角度，气候变化治理与投资便利化措施的衔接并非首次提及。2024年达成的《WTO投资便利化协定》以单独一章的形式讨论了投资便利化措施如何赋能“可持续投资”。其虽并未直接点明气候变化治理议题，但在第37.1条中提到了“负责任的商业行为”，并进一步在脚注42中明确了判断这些行为的国际法依据，这些原则、宣言等国际法依据中包含了对气候变化治理议题的关照，可为未来气候变化治理议题的发展提供助力[20]。在《2023年世界投资报告中》，UNCTAD给出了4项较为简单的可以促进气候变化治理的投资便利化措施[21]。此外，也有学者观察到目前投资便利化措施对气候变化问题的解决有益，但对于具体如何运作及落实却未讨论[2]。总而言之，国际组织和理论研究均认识到了投资便利化措施对气候变化治理的价值。

其次，从理论逻辑的角度，投资便利化措施与气候变化治理需求的衔接存在可能。如应对气候变化更为乏力的发展中国家，其在2030年之前每年面临1 300亿~4 150亿美元的气候投融资缺口，而目前的气候公共资金流动仅为210亿美元[22]。气候友好型外国直接投资（foreign direct investment，FDI）有助于缩小这一差距。但只依赖限制性/挤压式的例外机制是不够的，需要公私主体间的

中国知网　https://www.cnki.net

通力合作：其一是东道国落实《巴黎协定》碳减排的战略决策，如通过国内的体制机制建设促进气候变化治理的国内法推进、投资主管机构通过对投资便利化措施的完善来促进和吸引气候友好型外国直接投资；其二是投资者依托东道国所建立的便利化通道，顺利投身东道国气候友好型投资的建设，实现气候保护和投资促进的双赢。

通过促进式、鼓励式的便利化措施，吸引可持续的、气候友好的FDI，促进东道国的去碳化，既有迫切的实践需求，又有既存的理论探讨。

2.2 构建气候友好型投资便利化措施的具体路径

气候友好型投资便利化措施，是指将投资便利化与气候变化治理需求相结合，前者的目标是促进、便利并留住外国直接投资，并积极与利益攸关方精诚合作，创造更为有利的投资环境；后者则是为了实现东道国在《巴黎协定》项下的气候减排目标并促进气候变化治理。因此，二者必须兼顾，不能为了吸引投资而破坏气候，亦不可忽视投资对经济增长的作用。这对气候友好型投资便利化措施提出了较高的要求，实际是追求二者间的一种平衡。

2.2.1 平衡的主要把握者：气候友好型投资促进机构

气候友好型投资便利化措施的推出，有赖于一国投资促进机构（investment promoting institution，IPI）或具有相应职能的主管部门的努力。IPI可以将促进气候变化减缓和适应纳入其战略目标并作为评价该机构业绩的重要标准之一，重点增强对于气候友好型FDI的吸引和扶持力度。IPI还可以帮助投资者为其项目找到融资来源，调整IPI战略、关键绩效指标、投资激励和去风险工具等。以发展中国家为例，其IPI的权力及效率均有限，国内经济结构风险高、主权信用评级较低、缺乏补贴且融资条件苛刻，导致其难以吸引并保留气候友好型FDI。在此条件下，IPI需要在明确服务主体的前提下，对具体措施进行调整，并制定具有高度可行性的计划。

2.2.1.1 服务于国家气候变化治理需求的IPI战略目标

IPI战略目标的起点是对气候友好型投资便利化措施进行定义。目前对于何为气候友好型投资便利化措施并无统一认定，但将对气候变化的治理、减缓与适应纳入战略目标是应有之义。就可借鉴的文本而言，《巴黎协定》中的国家自主贡献制度、经合组织为各国衡量FDI质量所提供的参考方案均可作为各国的目标及可用指数的借鉴来源。比如，在确保战略目标长期稳定的前提下，将气候变化治理成效转化为国内生产部门的科学化目标；围绕脱碳或减排目标安排IPI下的其他子部门行动，落实不同主体之间的联动机制；围绕该目标构建可量化的监测和考量框架，借以评估FDI对气候变化及脱碳等问题的影响。

2.2.1.2 围绕IPI战略目标明确便利措施的优先性和安全性

在锚定了IPI的战略目标之后，需要确定围绕目标所开展措施的先后顺序，并对影响气候友好型FDI流入的要素进行梳理，这可以围绕经济发展与气候变化治理间的平衡开展考察。可以预料的是，鉴于成本消耗的不同，并非所有的经济部门均能与气候友好型投资便利化措施深度融合，因此务必限缩其范围。

一是与该国处于优势地位的经济部门相结合，以此节省气候变化治理所需的成本。如印度通过将本国11个发展势头良好的经济部门与联合国发布的促进气候变化适应与减缓的治理目标相对接，成功实现17.5万MW/年可再生能源的产值，并且将继续带动约4.0万MW的投资额[23]。二是对定性定位与定量的判断。定性是指对FDI流入所产生的影响进行定性，即是否在促进经济增长的同时有利于气候友好型FDI布局；定位是指对该FDI流入的地理位置进行划定，并对该地气候指标和相关要素进行监测，借以考察是否符合IPI的战略目标；定量则是指在符合IPI目标范围的前提下，根据FDI的流入建立综合考察气候目标实现和经济发展贡献程度的判断体系，据此随时调整并与不同经济发展部门对接，保证IPI目标的灵活实现。

目前，全球气候变化治理项目对于投资的需求高达72%[24]，为了固定和吸引投资，IPI还需警惕相关投资风险并及时弱化和消除，避免气候友好型FDI流入受阻。对于风险的划分可分为常规融资风险和非常规融资风险两大类。常规融资风险即外国投资者准入后直面的资本市场挑战。商业风险是参与竞争的应有之义，但作为便利措施的投融资激励手段可以有效弱化投资者在新生气候变化治理领域投资的风险。如，围绕气候友好型FDI进行补贴、出台气候领域的税收优惠政策、签订可再生能源的上网电价和电力购买协议等。而非常规融资风险则主要包括政治、战争、货币汇兑、部分国家行政效率低下等风险。围绕这些风险，可采用传统投资保险结合新措施的方案，如在多边投资担保机构项下做出与世界银行气候友好行动计划相符合的保险承诺。由担保机构判断其是否与《巴黎协定》目标相一致、是否流入温室气体治理的关键领域，同时对高碳密集型FDI设定更高的保险缴纳费用和更为严苛的保险条件等。

2.2.2 平衡的实现通路：构建流畅的投资通道并兑现承诺

构建一条流畅的投资通道是气候友好型投资便利化措施的重要一环，在跨国资本流动过程中，存在一个较突出的矛盾，即净零目标与实际操作间的“两张皮”：大量的跨国企业做出净零承诺，但是却始终难以实现净零目标。

中国知网 https://www.cnki.net

这是因为当前对气候友好型FDI准入机制的构建仍然不足，占全球碳排放量1/5以上的跨国投资者很难及时获取东道国（尤其是新兴市场）的气候友好型政策[25]，也很少有行政机关负责对外宣传或制定相应的文件法规，这干扰了公司决策的信息精准性和可预期性，导致信息差的出现。而IPI的出现可以很好地弥合这一鸿沟，因此，IPI应围绕两大主体着重开展机制建设：其一是IPI本身可以做些什么？其二是投资者如何更好地享受便利化措施？

2.2.2.1　IPI端：从投资过滤到项目落地

作为代表东道国政府的机关，IPI在组建流畅的投资通道过程中应全程参与。这一流程覆盖从最初的投资过滤到最终的项目落地。

首先，IPI应当对跨国公司所做承诺进行背调，即该承诺是否符合《巴黎协定》所设目标及东道国自身的气候变化治理目标。这一过滤主要基于公司报表、其宣传网络平台、所在行业特定的气候遵守惯例，以及该企业在市场上的活跃程度、声誉和持续盈利的潜在可能性等来考察。在投资尚未准入和设立之前，IPI对信息的收集筛选过程不应该是强制性的，其所有信息均源于公开平台和投资者提供。其次，为所筛出的FDI提供必要支持。IPI应当将所筛出的FDI的流入与该国的土地、环境及能源等部门相对接，确保各部门协调合作，实现与基本气候变化治理指标间的协调。根据该国不同地区的碳排放量、环境污染程度以及经济发展的水平，在基于投资者自主意愿的基础上分配外资注入。在这期间，IPI可构建一个国内不同区域对FDI需求的网上数据资料总库，将IPI希望或其自身希望通过对接气候变化治理来实现发展转型的本国公司名单和信息予以列出，吸引治理双方合作。对于有意向进入数据库的本国主体，可通过以下维度来明确其需求：产品质量，负责任的供应链，性别和包容性，气候可持续性，员工能力建设，以及员工待遇。IPI则基于数据库中的意向和FDI流入的具体情况对合适的投资主体进行优先匹配。最后，在项目落地后还应当长期跟踪和引导项目发展可持续性的提升。这可依赖于IPI在项目平稳运营阶段的审核和反馈机制，如有必要可向对气候变化治理提供帮助的第三方国际组织征询意见。

2.2.2.2　投资者端：对标气候友好型投资者构建判断框架

对标气候友好型投资者构建判断框架，是指将符合IPI规定的气候友好型标准的投资者纳入优先激励范围。这种气候友好型投资者的判断框架构建主要包含3个步骤：第一，在国内层面明确涉及气候变化治理的不同投资类型。如可分为对气候变化治理特别重要的FDI（如新能源）、有助于气候变化治理加速的FDI（包括传统FDI中的减排）、应该限制或禁止的FDI（如有毒有害/化石燃料开采）。第二，考察投资者是否根据承诺将其投资行为与气候变化治理紧密结合，且同时促进经济发展。如将气候变化影响纳入投资项目的环境影响评价、开展循环式的投资者碳足迹认定等，进而确保投资有助于实现国家层面的气候变化治理目标。第三，根据前述两点的气候友好型投资符合程度，给出不同的优惠政策和激励措施。如通过对投资者授予荣誉称号和提供气候变化治理科学技术、税收激励政策等综合方式来刺激投资热情。

2.3　平衡的维系手段：气候友好型投资便利化措施在IIA中的确认

气候友好型投资便利化措施的有效落地，需要通过明文国际法的形式将该机制予以稳固。这同样需要与IIA对接，但其与例外机制的主张有所不同：第一，例外条款的纳入几乎是纯粹的限制性硬手段，其对投资者投资意愿的破坏也是较强的，而便利化措施则通过软治理的方式寻求整体利益的最大化[26]；第二，纳入例外条款对原IIA“破坏”程度较大，难以被各成员方所接受，但各方对于发展投资便利化措施有一定的共识（如《WTO投资便利化协定》的达成），故对该方案的预期接受程度会更高。

实现气候友好型投资便利化措施的固化：首先，应该确保在IIA当中纳入与气候变化治理相一致的目标，这可在IIA的宗旨当中得以实现；其次，在IIA中增设气候友好型投资便利化条款，或在原有条款上修正一条易于被各缔约方所接受的、包含气候友好特征的便利化措施条款。此外，从条款构建的细节来看，有必要强调IPI在便利化措施落实过程中的主导地位，同时不能忽视多主体联动的可能性。如，除IPI外，还可纳入投资者、国土资源/环境/卫生等配合部门、其他缔约方以及投资保险审查主体等的需求。这些需求可围绕如何便利投资、气候变化治理技术的迭代及转让、治理的监管权限、企业社会责任等角度开展讨论。鉴于气候变化治理是一个涉及较多科学技术的议题，应与气候科学专家联系并通过技术减排的形式实现IIA便利化措施的转型升级。

3　中国在气候变化治理需求与投资规则对接问题上的治理现状及发展策略

3.1　中国在气候变化治理需求与投资规则对接问题上的治理现状

中国作为全球最大的发展中国家，在气候变化治理与投资对接的问题上已经迈出了坚实的步伐[27]。近年来中国推出了一系列关键政策与行动，不仅服务于国内“双碳”目标，也为气候变化治理议题融入国际投资规则奠定

中国知网　https://www.cnki.net

了基础。

第一，气候投融资试点。2020年生态环境部发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》，将气候投融资的地方实践纳入日程。此后启动气候投融资试点工作，各试点通过建立气候投融资项目库、创新碳金融工具等措施，引导更多资金投向气候变化治理领域。这些试点被视为实现“双碳”目标的重要举措，并强调专业化、国际化和差异化发展路径。

第二，绿色金融举措。近年来，中国人民银行等部门出台政策，激励金融体系加大对绿色低碳项目的支持力度。2024年中国人民银行等7部门发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，提出继续支持有条件的地方开展气候投融资试点，探索建立气候友好型投融资体制机制，并推动建立气候投融资项目标准体系。此外，中国积极建成全球最大的绿色信贷和绿色债券市场，不断完善绿色金融标准，促进社会资本向清洁能源、节能环保等领域流动。这些绿色金融举措提供了有力的资金保障，并积极与国际气候投融资理念接轨。

第三，全国碳市场建设。碳排放权交易市场是中国控制温室气体排放的核心政策工具。经过地方试点探索后，2021年全国碳市场正式上线，总覆盖约45亿t二氧化碳排放配额，使其成为全球规模最大的碳市场。其利用市场机制为碳减排定价，在推动气候友好型投资方面发挥了重要作用。为规范全国碳市场运行，2024年国务院颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》，明确碳交易各环节要求和法律责任。该条例与配套的部门规章、技术规范共同构成了多层级的碳市场制度体系。不仅为国内低碳转型提供激励，也为国际投资者参与中国低碳项目创造了机制条件。

第四，“双碳”目标下的立法工程。在法律层面，中国正着力补齐气候变化立法短板。目前中国尚无专门的“气候变化法”，为实现“双碳”愿景，各界呼吁加快气候变化立法进程。具体设想是以“气候变化法”为核心，辅以生态环境保护、自然资源、能源、城乡规划等相关领域的法律修订或制定，形成完善的气候法律体系。这一立法工程将为国内气候变化治理提供更加明确的法律基础，并提高政策的连续性和权威性。例如，未来的“气候变化法”有望明确碳达峰碳中和的约束性目标、建立企业减排义务和碳汇激励机制等，从而增强投资者对中国气候变化治理政策稳定性的信心。

上述举措虽取得进展，但中国在气候变化治理投融资方面仍存在巨大资金缺口。无论是吸引国内社会资本，还是鼓励国际投资流向气候变化治理下的绿色低碳产业，尚有巨大提升空间。

3.2 中国在气候变化治理需求与国际投资规则对接过程中的发展策略

3.2.1 抓住新一代IIA气候规则创新的机遇

近年来，新一代IIA积极引入气候与可持续发展条款，体现出对气候变化治理目标的高度重视。如《中欧全面投资协定》设“投资与可持续发展”专章，要求缔约双方有效落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的要求，并倡导促进气候友好型投资。这在一定程度上反映了各方对气候合作的认识。面对这一趋势，中国应主动嵌入新一代气候规则框架，推动自身投资协定的范式转型。一方面，应借鉴高标准协定的气候条款进行创新，升级中国对外投资协定模板，在序言和实质性条款中明确可持续发展目标和气候承诺，保障东道国监管权并鼓励气候友好型投资。另一方面，在多边和区域谈判中倡导将《巴黎协定》目标纳入投资规则/章节，确保新协定与气候变化治理政策的高效协同。例如，在未来自贸协定升级中，引入气候变化治理的合作专章，以平衡投资保护与气候责任。通过这些策略，中国可以在国际投资规则改革中融入自身“双碳”目标诉求，实现投资协定对低碳转型的制度支撑，提升我国企业对海外气候变化治理规则的适应力，降低日后可能面临的合规风险。

3.2.2 积极推动气候友好型投资便利化机制的制度构建

在推动气候投融资方面，中国已经开展了一系列创新性实践，为构建气候友好型投资便利化机制奠定基础。但截至目前，仍缺乏体系化和制度化的便利机制架构。面对这一问题，首先，应完善气候投融资政策体系，在全国范围内推广试点成熟经验。例如，建立国家级气候项目库和信息对接平台，将“政银企”合作机制常态化，提升项目气候效益评估与投融资匹配的效率。其次，应强化投资促进政策的气候变化治理导向，对符合导向的项目提供审批快轨、财政税收激励和金融优惠利率等支持，引导社会资本投向清洁能源、可持续基础设施等领域。此外，在相关国际规则中，倡议纳入可持续发展考量，促进跨境气候友好型投资的便利流动。通过国内制度建设与国际合作并举，中国可实现气候变化治理政策对投资环境的优化，吸引更多境内外资金投入低碳转型，为实现“双碳”目标提供坚实的制度保障。

3.2.3 构建气候友好型投资项目筛选机制的标准化路径

推动企业深度参与气候友好型投资，需要建立完备的标准体系和监管机制，确保投资项目筛选和企业行为规范统一。近年来，中国大力发展绿色金融标准，为气候变化治理投融资活动提供了技术规范支撑。国家层

中国知网 https://www.cnki.net

面逐步完善了气候变化治理投融资标准体系，强调与现有绿色金融标准协调一致，以方便标准的使用和推广，并积极推动与国际接轨。为实现企业参与和投资项目筛选机制的标准化，中国应进一步从制度上完善“标准—监督—激励”的闭环。首先，加快建立统一的气候友好型投资项目认定与筛选标准体系，将低碳减排和治理效益量化指标纳入项目立项和投资决策的必备条件，并健全第三方认证机制，防范“洗绿”行为，保障投资名副其实。其次，强化企业气候友好型投资绩效监管和信息披露，逐步将强制性披露扩展至更多企业类型，并推动形成与气候相关信息的依法公示、社会监督的机制，提升企业维护气候的守法意识和信用水平。监管机构可将企业碳排放、能源利用效率等指标纳入日常监测和投资准入考量，对表现优秀的企业给予信贷优惠等激励。最后，完善企业海外投资的气候合规支持，政府部门和行业协会应提供指导培训，帮助企业掌握相关气候标准，鼓励企业对标国际先进做法。通过以上路径，逐步形成企业主动参与、标准明确透明、监管有效约束的良性投资生态，为大规模引导社会资金投向气候友好型投资项目保驾护航。

4 结 语

面对气候变化治理需求与国际投资规则的对接难题，当前学术界给出的“例外条款方案”并非最佳答案。以限制为主的例外机制具有强化东道国气候变化治理规制权的重要价值，但是其条款文本内容的模糊和歧义，以及与既存IIA对接的失真为该方案的落地蒙上了一层阴影。而以鼓励和促进为主的投资便利化措施以其更温和的特征，不仅能够弥合各利益攸关方的担忧，而且能与气候变化治理这一现实命题紧密结合，可有效平衡气候变化治理需求与投资规则的对接。总体而言，未来气候变化治理需求将呈现井喷式增长[28]，任何一种单一的方式都不能很好地解决当下困局，因此有必要互相借鉴，彼此协调，最终找到更为平衡的方案。

参考文献

[1] UNCTAD. World investment report[R]. New York: United Nations, 2014: 1-195.

[2] 范晓宇. 应对气候变化：国际投资协定的改革及展望[J]. 国际法研究, 2024(5): 61-76.

[3] VADI V. Beyond known worlds: climate change governance by arbitral tribunals[J]. Vanderbilt journal of transnational law, 2015(48): 1285-1351.

[4] 邓婷婷, 曹江琪, 张庆麟. 国际投资协定的气候友好型改革：实践、目标与进路[J]. 国际经济评论, 2024(5): 127-152.

[5] 刘冰玉. 气候治理投资安排：溯源、沿革与新路径[J]. 法商研究, 2024, 41(4): 55-70.

[6] 刘雪芹, 黄世席. 国际气候友好型投资争端的解决与国家安全例外抗辩[J]. 新疆社会科学, 2022(3): 113-123.

[7] 黄世席. 中国投资条约中的国家安全例外条款：文本发展、法律应对与范本建议[J]. 甘肃政法大学学报, 2024(3): 31-47.

[8] PAINE J, SHEARGOLD E. A climate change carve-out for investment treaties[J]. Journal of international economic law, 2023, 26(2): 285-304.

[9] MITCHELL A D, MUNRO J, VOON T. Importing WTO general exceptions into international investment agreements: proportionality, myths and risks[M]//SACHS L, JOHNSON L, COLEMAN J. Yearbook on international investment law and policy. Oxford: Oxford University Press, 2019: 305.

[10] ÜNÜVAR G. A tale of policy carve-outs and general exceptions: Eco Oro v Colombia as a case study[J]. Journal of international dispute settlement, 2023, 14(4): 517-533.

[11] 蔡从燕. 国家的“离开”“回归”与国际法的未来[J]. 国际法研究, 2018(4): 3-15.

[12] ROSEMBERG A, MAGRAW D, CHENNOUFI L, et al. Model green investment treaty: international investment and climate change[J]. Journal of international arbitration, 2019, 36(1): 95-134.

[13] KAUFMANN-KOHLER G, POTESTA M. Can the mauritius convention serve as a model for the reform of investor-state arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism: analysis and roadmap[EB/OL]. (2016-08-10)[2025-09-18]. http://www.uncitral.org/pdf/english/CIDS_Research_Paper_Mauritius.pdf.

[14] KURTZ J. The WTO and international investment law: converging systems[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015: 217-218.

[15] HENCKELS C. Scope limitation or affirmative defence: the purpose and role of investment treaty exception clauses[M]//Exceptions in international law. Oxford: Oxford University Press, 2020: 363-374.

[16] AHN T. The utility of carve-out clauses in addressing regulatory concerns in investment treaty arbitration[J]. Asian international arbitration journal, 2016, 12(1): 65-76.

[17] FOSTER C E. Burden of proof in international courts and tribunals[J]. Australian year book of international law, 2010, 29: 27-40.

[18] UN. Report of the UNCITRAL: forty-seventh session[R]. New York: UN, 2014.

[19] OECD. Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties, action 15: 2015 final report[R]. Paris: OECD, 2015.

[20] CHI M J. Investment facilitation and sustainable development: insufficiencies and improvements of ASEAN investment treaties[J]. Journal of international economic law, 2022, 25(4): 611-626.

[21] UNCTAD. World investment report[R]. New York: United Nations, 2023: 1-45.

[22] UNEP. As climate impacts accelerate, finance gap for adaptation efforts at least 50% bigger than thought[EB/OL]. (2023-11-02)

中国知网 https://www.cnki.net

[2025-09-18]. https://www. unep. org/news-and-stories/press-release/climate-impacts-accelerate-finan-ce-gap-adaptation-efforts-least-50. .

[23] IndiaInvest. The green push[EB/OL]. (2024-10-25) [2025-09-18]. https://www. investindia. gov. in/blogs/green-push-how-foreign-investors-can-contribute-indias-sustainability-goals.

[24] UNCTAD. World investment report[R]. New York: United Nations, 2022: 1-219.

[25] WIN L. The multinational companies account for nearly a fifth of global CO_2 emissions [EB/OL]. (2021-06-22) [2025-09-18]. https://www. reuters. com/article/us-climatechange-companies-emissions-trf-idUSKBN25Z1W6.

[26] 梁咏. 投资便利化议题的兴起与投资条约的范式转变[J]. 法学, 2024(11): 174-192.

[27] 生态环境部. 中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告[R]. 北京:2024.

[28] D'ARCANGELO F M, KRUSE T, PISU M. Identifying and tracking climate change mitigation strategies with a cluster-based assessment[J]. NPJ climate action, 2024, 3: 1-14.

Reconciling climate change governance needs with international investment rules: are exception clauses the optimal solution?

KONG Qingjiang, *YU Zhanyang*

(School of International Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract Climate-change governance has become a central issue to international rule of law, yet international investment rules, while protecting investors' rights, often constrain host states' ability to implement policies such as carbon pricing, energy-subsidy adjustments, and carbon market expansion. How, then, should investment protection be balanced against the imperatives of climate governance? Some studies regard exception clauses as the appropriate response. This approach, however, faces two fundamental difficulties. First, although such clauses may furnish host states with a basis for defense, their effectiveness is limited: vague drafting, inconsistent application standards, and highly unpredictable arbitral interpretations make it difficult for states to anticipate whether their defenses will succeed. Incorporating climate-governance needs into this framework not only fails to resolve the tension; given the complexity of relevant measures, it actually exacerbates textual ambiguity in application. Second, there is the challenge of interfacing with the thousands of existing international investment agreements (IIAs). The Mauritius model and proposals centered on affirmative defenses or exclusion clauses exhibit limitations in treaty character, scope of application, and their capacity to facilitate investment flows, and thus struggle to secure a stable policy space for climate measures. Unlike the strongly restrictive posture of exception clauses, investment facilitation measures offer a different pathway: by streamlining administrative procedures, enhancing transparency, and establishing project pipelines and fast-track channels, they can steer capital toward low-carbon sectors and reconcile investment returns with climate-governance objectives. Rather than diluting investor rights, this approach relies on institutional incentives to help bridge the substantial climate investment gap. China has accumulated practical experience along these lines: pilot initiatives in climate investment and financing, a green-finance framework, the national emissions trading system, and the "dual-carbon" legislative program have provided domestic and foreign investors with stronger policy predictability and market-based support. The latest international investment rules involving China also demonstrate its efforts to incorporate climate change governance requirements. Building on these practices, the next generation of international investment rules should institutionalize the linkage between investment facilitation and climate-governance needs, and clarify a standardized pathway for corporate participation in climate-friendly project-screening mechanisms, with a view to safeguarding investment flows while preserving the policy space necessary for effective climate governance.

Key words climate change governance; international investment rule; exception clause; investment facilitation measure

(责任编辑:刘呈庆,李 琪)

中国知网 https://www.cnki.net